

N. 2743/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

Composta dai giudici:

Dott. Walter Saresella

Presidente est.

Dott.ssa Maria Elena Catalano

Consigliere

Dott. Antonio Corte

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa con atto di citazione notificato

DA

Parte_1 (*C.F._1*) elettivamente
domiciliata in via Statale, n. 83, Grossotto, presso lo studio legale degli
avv. Sala della Cuna Antonio e Pini Mario, che la rappresentano e
difendono come da procura in atti

Appellante

Contro

Controparte_1 (*C.F._2*), *Controparte_2*
(*C.F._3*), *Controparte_3*
(*C.F._4*), *Controparte_4*
(*C.F._5*), *Controparte_5*
(*C.F._6*), *CP_6* (*C.F._7*)
elettivamente domiciliati in Sondrio, via Trieste, n. 19/A, presso lo studio
legale dell'avv. Federico Vido, che li rappresenta e difende come da
procura in atti

appellati

contro

CP_7 *C.F._8*) contumace

appellata

contro

Controparte_8 (*C.F._9*) contumace

Oggetto: proprietà

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti, come sopra costituiti, concludevano come segue:

Conclusioni per l'appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis* e previe le declaratorie del caso, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Sondrio n. 302/2021 emessa dal Tribunale di Sondrio, nella causa N. 1834/2014 R.G., in data 04.08.2021, notificata in data 23.08.2021, ed in accoglimento dei motivi d'appello di cui al presente atto:

- a) con riferimento alla costruzione del locale ad uso concimaia sito in Livigno, frazione Trepalle, via Ross n. 45, distinto in mappa al foglio n. 33, particella n. 318, subalterno 13, categoria C/2, classe 2, consistenza 51 mq, rendita € 197,54, condannare i convenuti a pagare alla signora *Parte_1* il valore dei materiali e il prezzo della manodopera oppure l'aumento di valore recato al fondo o le spese erogate per la costruzione determinati in misura non inferiore a € 30.000,00;
- b) condannare i convenuti, escluso il signor *CP_7* e la signora *Controparte_8*, a rifondere alla signora *Parte_1* le spese di lite, di C.T.U. e di C.T.P. relative al doppio grado di giudizio, nonché le spese relative alla procedura di mediazione.

Conclusioni per l'appellati *Controparte_1* più altri

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, *contrariis reiectis*,

in via preliminare:

dichiarare l'appello proposto dalla signora *Parte_1* inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Sondrio n° 302/2021, pubblicata il 4 agosto 2021 e notificata il 23 agosto 2021, relativa al giudizio 1834/2014 R.G.;

nel merito:

rigettare i motivi di appello proposti e per l'effetto, confermare le statuizioni rese dal giudice di prime cure nella sentenza n. 302/2021 emessa dal Tribunale di Sondrio, nella causa N. 1834/2014 R.G., in data 04.08.2021, notificata in data 23.08.2021.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Parte_1 conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Sondrio, *Controparte_4* *Controparte_2* *Controparte_5* *Controparte_1*, *Controparte_3* *Parte_2* *CP_6*, *CP_7* e *Controparte_8*. L'attrice chiedeva, in principalità, l'accertamento del proprio diritto di proprietà esclusivo sul locale, ad uso concimaia, sito in Livigno, frazione Trepalle, via Ross n. 45, distinto in mappa al foglio n. 33, particella n. 318, subalterno 13, categoria c/2, classe 2, consistenza 51 mq, rendita € 197,54. In subordine, domandava la condanna dei convenuti al pagamento del valore dei materiali e del prezzo della manodopera, ovvero della somma non inferiore a € 30.000,00, per l'aumento di valore recato al fondo.

L'attrice riferiva che, nel 2003, con una spesa di €52.000,00 aveva realizzato un locale interrato da adibire a concimaia, sul terreno di pertinenza dell'abitazione, che, al tempo della costruzione, era di proprietà sua e dei fratelli, *Persona_1* e *Controparte_1*. La stessa sosteneva che questi ultimi le avevano consentito di realizzare il locale, riconoscendole un diritto di superficie, che, tuttavia, non essendo stato redatto con le forme opportune, non era stato trascritto. Per tale ragione, la concimaia risultava intestata a tutti i condomini.

Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande attoree, mentre *Controparte_8* e *CP_7* rimanevano contumaci.

Il Tribunale riteneva le domande attoree infondate.

Preliminarmente, rigettava l'eccezione di nullità della notifica della citazione nei confronti di *Persona_2*, proposta dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni, poiché la parte risultava essersi regolarmente costituita. Rigettava, inoltre, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, con riferimento alla domanda di indennizzo economico. Sul punto, citando consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice di prima istanza assumeva che, ai fini della sussistenza della legittimazione attiva o passiva, era necessario e sufficiente che un soggetto affermasse la propria titolarità dal lato attivo di un diritto o che gliene venisse attribuita la titolarità dal lato passivo, senza che sull'esistenza di quelle condizioni dell'azione influisse la concreta titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio. Questa, invero, costituiva una mera questione di merito che conduceva ad una corrispettiva declaratoria sulla possibilità di accogliere la domanda e non ad una pronuncia in rito sulla legittimazione.

Con riferimento alla domanda principale, il giudice a quo riteneva che, conformemente a quanto statuito dalle S.U. (Cass. n. 3873/2018), l'operare dell'istituto dell'accessione non era precluso qualora, in presenza di una comunione del suolo, la costruzione era stata realizzata da uno soltanto dei comproprietari. Tale statuizione era giustificata sia da una interpretazione letterale dell'art. 934 c.c., che prescindeva dal riferimento soggettivo all'autore della costruzione, sia da una interpretazione sistematica della disciplina sull'accessione.

Il Tribunale riteneva, inoltre, che l'art. 934 c.c. non poteva essere derogato dalla disciplina della comunione, non esistendo, tra accessione e comunione, alcun rapporto di genus-speciem. In particolare, precisava che nessuna delle norme in tema di comunione era idonea ad incidere sui modi di acquisto della proprietà o a mutare l'assetto della proprietà comune, sì da poter configurare una disciplina speciale in deroga a quella dell'accessione. Pertanto, quest'ultima operava anche quando il suolo apparteneva in comunione a più soggetti ed uno solo di essi aveva provveduto a realizzare una costruzione o altra opera.

Dopo aver accertato l'operatività del principio dell'accessione nel caso di specie, il giudice di prima istanza ne esaminava le ipotesi di esclusione, che l'art. 934 c.c. riconduceva al titolo e alla legge.

Egli precisava che, quanto al titolo, questo non poteva essere rappresentato da un negozio unilaterale, essendo necessario un apposito contratto stipulato tra il proprietario del suolo e il costruttore dell'opera (Cass. n. 3440/2005). In particolare, il proprietario non poteva alienare il suolo e la costruzione separatamente; tuttavia, con atto redatto nelle forme prescritte dalla legge, ex art. 1350 c.c., e soggetto a trascrizione, egli poteva costituirvi un diritto reale su cosa altrui, quale, in ipotesi, il diritto di superficie vantato da parte attrice.

Con riferimento al caso di specie, il Tribunale asseriva che la scrittura privata, datata 15.03.2003 e stipulata tra gli originari comproprietari del terreno, non rappresentava né una loro rinuncia al diritto di accessione, né un titolo idoneo alla costituzione di un diritto di superficie in capo all'attrice. In particolare, secondo il giudice a quo, non era possibile evincere tale intendimento dall'inciso *“concedono il permesso alla sorella*

Parte_1 *(per necessità legata all'attività agricola) il permesso di costruire una concimaia (ricovero per letame) interrata nel terreno di pertinenza al fabbricato e confinante con la stalla e fienile, già proprietà della stessa. Il terreno deve rimanere di pertinenza del fabbricato come*

registrato nell'atto di acquisto". Invero, la costituzione di un diritto di superficie e la correlata rinuncia da parte dei comproprietari dovevano risultare in modo chiaro dall'atto, al fine di essere idonee a legittimare un'eccezione al principio di cui all'art. 934 c.c..

Il giudice a quo concludeva, pertanto, ritenendo che, in mancanza di valido titolo contrario, qualunque costruzione edificata sul suolo comune diveniva, *ipso iure*, per il solo fatto dell'incorporazione e a prescindere dalla volontà manifestata dalle parti, di proprietà comune di tutti i comproprietari del suolo, in proporzione alle rispettive quote dominicali.

Infine, il Tribunale sosteneva che dalla scrittura privata allegata emergeva, esclusivamente, il consenso dei comproprietari non costruttori alla realizzazione dell'opera da parte dell'attrice. Tale approvazione era idonea a precludere loro l'esercizio dello *ius tollendi*. Invero, la S.C. sosteneva che *anche la mera tolleranza, ossia la mancata reazione da parte del comproprietario non costruttore all'abuso intrapreso dal comunista costruttore, protratta per un congruo periodo di tempo dal giorno in cui ha avuto notizia dei lavori, preclude l'esercizio dello ius tollendi, facendo sorgere l'affidamento del costruttore sul sopravvenuto consenso implicito del compartecipe alla comunione*. (Cass. n. 3873/2018).

Conseguentemente, nasceva tra le parti un rapporto obbligatorio, in forza del quale i comproprietari non costruttori erano tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese sostenute per l'edificazione dell'opera, secondo la disciplina della comunione e degli altri istituti di volta in volta applicabili (mandato, negotiorum gestio, arricchimento senza causa, etc.).

Tuttavia, il giudice di prime cure riteneva che la domanda attorea, esercitata al fine di ottenere, in subordine, la condanna dei convenuti al pagamento del valore dei materiali e del prezzo della manodopera, non poteva essere accolta. In particolare, egli riteneva che l'attrice non aveva fornito prova dell'effettivo pagamento effettuato, limitandosi ad allegare alcune fatture, peraltro intestate ad un altro soggetto.

In conclusione, il Tribunale rigettava le domande attoree, poneva a carico della parte attrice le spese di lite, che liquidava in € 7.254,00, per compensi professionali oltre 15%, su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM 55/2014, oltre IVA e CPA; poneva a carico della parte attrice anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con decreto del 5.04.2018.

Avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio, n. 302/2021, proponeva tempestivo appello *Parte_1*.

In particolare, l'appellante lamentava il rigetto della domanda subordinata, con la quale aveva agito per ottenere la condanna degli appellati al pagamento delle spese sostenute per la costruzione della concimaia.

Riportando il contenuto di alcune delle deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, l'appellante riteneva che l'intestazione al figlio delle fatture era dovuta solamente a motivi fiscali. In particolare, riferiva che, al tempo della costruzione, il figlio era titolare dell'azienda agricola, alla quale, tuttavia, la *Parte_1* non era estranea, collaborando tanto nella fienagione, quanto nella cura degli animali. Pertanto, asseriva che il dato formale dell'intestazione non era idoneo a rilevare ai fini della prova del pagamento, da parte sua, delle somme richieste per la realizzazione del locale interrato.

Di contro, reputava fondanti le circostanze secondo cui essa stessa aveva incaricato il progettista, il direttore dei lavori e l'impresa edile; era comproprietaria del terreno; era titolare dei titoli edilizi ed, infine, era proprietaria dell'adiacente stalla.

Di conseguenza, concludeva sostenendo che l'effettiva provenienza dei fondi poteva, al limite, avere rilevanza nei propri rapporti con il figlio, ma non nei confronti dei terzi, verso i quali rimaneva l'unica legittimata.

Alla riforma della sentenza impugnata in senso a sé favorevole, l'appellante riteneva dover conseguire un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, tale da prevedere anche la rifusione a carico degli appellati delle spese di lite e di CTU, ovvero, la compensazione delle stesse, in ragione dell'incertezza normativa in materia.

In conclusione, l'appellante chiedeva la condanna dei convenuti a pagare il valore dei materiali e il prezzo della manodopera, oppure l'aumento di valore recato al fondo o le spese erogate per la costruzione, determinati in misura non inferiore a € 30.000,00 e la condanna dei convenuti, esclusi *CP_7* e *Controparte_8*, a rifondere le spese di lite, di CTU, di CTP, relative al doppio grado di giudizio, nonché le spese relative alla procedura di mediazione.

Con comparsa in data 19.1.2022 si costituivano *Controparte_4*, *Controparte_2*, *Controparte_5*, *Controparte_1*, *Controparte_3* e *CP_6*, che chiedevano dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis CPC e comunque il rigetto dello stesso.

Non si costituivano *CP_7* e *Controparte_8*, che venivano dichiarati contumaci.

Alla luce di una valutazione complessiva dei motivi d'appello, questa Corte ritiene che l'impugnazione proposta da *Parte_1* non merita accoglimento e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Sondrio, n. 302/2021.

Entrambi i motivi formulati sono privi di pregio e vengono integralmente rigettati.

In particolare, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la *Parte_1* non ha soddisfatto l'onere probatorio su di sé gravante, ex art. 2697 c.c..

Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito la prova della titolarità delle somme sostenute per la realizzazione del locale interrato, limitandosi ad allegare due fatture intestate al figlio, a sostegno delle proprie ragioni. Sul punto, ha ritenuto dirimenti le circostanze secondo cui la stessa non era estranea all'impresa del figlio, contribuendo nell'attività di fienagione e di cura degli animali, nonché, nella scelta del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa edile, che li aveva realizzati.

Tali elementi non sono sufficientemente probanti al fine di ritenere la titolarità della pretesa in capo alla appellante, semplicemente per il fatto che questa sia comproprietaria del terreno, a fronte di un esborso fatto formalmente dal figlio e sostenuto dallo stesso ed in relazione al quale esborso costui potrà avere semmai per sé la tutela offerta dalla normativa applicabile. Infatti, il pagamento da parte della signora delle fatture non risulta provato, anche tenuto conto delle deposizioni testimoniali (testi *Testimone_1* arch *Testimone_2*, dalle quali non emerge che le fatture siano state pagate dalla *Parte_1* ma semplicemente che i professionisti si siano interfacciati con la stessa.

Tali evidenze non possono, dunque, ritenersi idonee a fondare le pretese della parte e a superare il dato formale e pacifico dell'intestazione, in capo ad un altro soggetto, delle fatture per le spese di manodopera. Pertanto, conformemente alla logica e coerente motivazione portata avanti dal giudice di prime cure, il primo motivo di gravame non può trovare accoglimento e, per l'effetto, travolge il rigetto del secondo.

In particolare, l'appellante riteneva che alla riforma a sé favorevole del provvedimento oggetto di gravame, doveva conseguire un nuovo regolamento delle spese di lite e di CTU, domandando, in subordine, la compensazione delle stesse, per incertezza normativa della materia.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, questa Corte esclude la soccombenza degli appellati e la conseguente rifusione delle spese di lite del primo grado a loro carico. Del pari, ritiene non possibile operare una compensazione delle somme indicate, giustificata dall'incertezza della normativa di riferimento, anche tenuto conto della novella, operata dal Legislatore, dell'art 92 CPC, che ha introdotto ipotesi molto ristrette per la compensazione delle spese di lite, sia pure mitigate all'esito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 2018.

Al riguardo si evidenzia, infatti, la *Parte_1* avrebbe dovuto solo limitarsi ad adempiere al proprio onere della prova, ex art. 2697 c.c., al fine di vedere dichiarate fondate le proprie pretese.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello promosso da *Parte_3* deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Sondrio, n. 302/2021, oggetto di gravame.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite del presente grado sono poste a carico di parte appellante e vanno liquidate come da dispositivo, con riferimento a quanto previsto dal DM 55/14 in relazione allo scaglione del petitum.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

rigetta l'appello promosso da *Parte_3*., con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Sondrio, n. 302/2021;

condanna l'appellante a rimborsare a controparte le spese di lite, che liquida per il presente grado di giudizio in euro € 6.615,00, per compensi, oltre accessori come per legge;

visto l'art 13, comma 1 quater, DPR 115/02 e successive modifiche, tenuto conto della reiezione dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a carico degli appellanti

Così deciso in Milano il 13.7.2022

Il Presidente est.
Walter Saresella